

통 보

(모범사례)

제 목 장기 미회수 융자금(AAAA(주)) 회수로 융자재원 건전화 기여

소 관 부 서 기업금융지원처 융자관리팀

내 용

1) 추진배경

AAAA(주)는 '90년 경영악화 중에도 국내활석광산보호 차원에서 공단으로부터 융자지원을 받아 총 7,137백만원의 원금을 미납하고, '99년 법원의 회사정리절차 폐지결정으로 최종적으로 기업회생에 실패하였다. 이후 공단은 AAAA(주) 제공담보 실행, 자산매각으로 회수극대화에 노력하였으나, 거액의 미회수원금 2,371백만원(이자포함 총 22,312백만원, 공단 총 대손원금의 11%)이 발생하였다. 또한, 채권의 소멸시효기간이 진행되는 것으로 파악되고 연대보증인 등 채무관계인이 고령으로 미수금 회수가능성이 매우 희박한 상황에 직면하였다. 이에 융자관리팀은 지속적인 국내광업육성을 위한 융자자산 유지를 위해 시급히 AAAA(주)에 대한 추심을 진행하였다.

2) 추진실적

'23.8월~10월간 융자관리팀은 AAAA(주)에 관한 30여년간의 방대한 자료를 수집·검토하여 현재 특수관리 중인 동양활석광산 융자채무 외에 '08.12월 대손상각처리는 되었으나, 추심대상이 될 수 있는 대흥활석광산·삼광금은광산 융자 미수원금 2,371백만원을 발견하는 등 정확한 채권규모 및 소멸시효 계산을 위한 융자약정 및 상환이력을 확보하였다.

AAAA(주)에 대한 융자채권을 회수를 검토하는데에는 채무자가 기업회생에 실패

하고 영업활동이 없어 행정처리로 청산간주법인이 되었는데, ① 청산이후 채권추심의 대상이 되는 법인격이 인정되는지에 대한 문제, ② 설혹 청산간주 후 법인격이 인정되더라도 채권발생 후 오랜시간이 지나 용자채권 소멸시효기간이 진행하여 법적 구속력이 있는 상환청구를 할 수 있는지의 법리적인 난관이 있었다.

①과 관련하여 용자관리팀은 판례(90마672, 94다7607)와 논문을 수집·연구하여 “청산간주법인도 잔존채무가 있는 경우 한정적으로 법인격이 소멸하지 않고 존속한다”는 법리를 확인하였다.

그러나 ②와 관련하여, 채권의 소멸시효기간을 계산하기 위한 소멸시효 기산점을 찾아내는 법리적인 문제점 외에 소멸시효기간 진행을 중단시키는 AAAA(주)가 소유하는 별도의 가압류 또는 압류된 재산이 있어야 하나 기업회생 실패로 정상적인 회사정리절차를 거치지 않고 방치된 상태로 청산 간주됨에 따라 잔여재산을 관리하거나 공시하는 법인장부가 없는 가압류 발견의 사실적인 장애까지 겹치게 되었다.

이에 용자관리팀은 다른 특수관리 용자채권 사례에서 채무자 잔여재산이 납세연체로 공매되기 전 과세당국이 가압류 채권자에게 사전통지를 하는 점을 착안하여, AAAA(주)의 잔여재산의 공매 사전통지 수령사실을 검색하고, 역으로 통지상의 잔여재산 등기부를 열람하여 무잉여로 공매가 취소되어 가압류가 유효하게 기재되어 있는 토지를 발견하여 소멸시효기간 진행 중단을 증명하는 자료로 활용할 수 있었다.

상기 과정으로 AAAA(주)에 대해 법적으로 용자상환을 청구하는데 장애가 없음을 확인한 용자관리팀은 채무관계인의 재산으로부터 본격적으로 미회수금을 변제받기 위해 채무관계인의 주소·가족기록 등으로 재산조사를 실시하여 '00년 1차 가압류 후 해지된 연대보증인 부동산(동호빌딩, 한보미도맨션)이 잔존가치가 상승한 것을 발견하고 즉시 채권보전의 필요성이 있음을 법원에 소명하여 '23.11월 부동산 2차 가압류 결정을 취득하였다.

그러나 가압류 결정대상 연대보증인은 '00년 1차 가압류 해지시 용자관리팀의 담당직원이“해당 부동산은 향후 강제집행을 하지 않겠다”는 약속이 있었다고 주장하며 가압류 결정에 이의를 제기하며 법적대응을 예고하였는 바, 용자관리팀은 해당 약속의 법적효력이 법원에서 사실로 인정되면 법률적으로 채무자의 특정재산을 강제집행하지 않는다는 부집행합의로 연대보증인에게 이행청구의 소를 제기하여 승소하더라도 강제집행을 할 수 없다는 점을 파악하였다.

이에, 회수비용 대비 효과를 분석한 결과 연대보증인과 소송진행시 최소 3년간 회수가 지연되며 150백만원이상의 비용지출이 예상됨에도 부집행 합의 인용으로 강제집행이 불가능하고, 설혹 강제집행하게 되더라도 선순위 채권 1,300백만원을 제외하고도 소송기간 중 가압류 부동산 임차인의 영업권 양도장애 등 직·간접적인 영업손해 배상을 연대보증인 균분배당을 받는 가압류 채권자인 공단은 채무조정을 통해 임의상환 받는 금액보다 적은 금액을 회수한다는 결론에 도달하여 추심방향을 “채무조정을 통한 임의상환 유도”로 전환하였다.

'24.1월~2월간 용자관리팀은 가압류 부동산의 연대보증인에게 채무조정을 통한 임의상환을 설득하기 위해 부집행합의 사실증명이 어려운데 반해 공단과 소송진행시 부동산 임차인의 영업손해를 배상해야 하는 위험을 강조하며 채무조정시 일부 채무 면제혜택을 제시하여 양자간 채무조정 약정을 도출하였다.

본 채무조정약정으로 그간의 법률관계를 대체하고, 연대보증인은 일부채무를 면제받고 공단은 채무조정 근저당권과 상환불이행시 전체 채무추심을 위한 확정판결효력이 있는 공정증서를 취득하여 채무조정액 1,200백만원을 확정적으로 회수하게되어 공단-연대보증인간 법적분쟁은 종국적으로 해소되었다.

자산이 있는 연대보증인 채무조정 이후에 용자관리팀은 소재가 불분명한 기타 연대보증인에 대해서도 개인재산정보에 접근할 수 있는 외부추심업체(SM신용정보

(주))에 위탁하여 계속적으로 추심을 이어나가 다른 연대보증인으로부터 40백만원을 회수하는데 성공하였다.

이러한 다방면의 추심노력으로 용자관리팀은 단기간의 추심활동으로 회수가 불투명했던 AAAA(주)의 장기 미수원금의 52.3%인 1,240백만원(공단전체 대손원금의 5.6%)을 회수하는데 성공하여 국내광업육성 용자재원 보존에 크게 기여하였다.

3) 감사결과 주요성과

용자관리팀은 상대적으로 자금조달능력이 낮으나 큰 개발비용을 부담해야 하는 국내광산업체에게 정책자금을 제공하고 관리함으로써 국내광업육성에 이바지해 왔다. 특히, 광업권이라는 특수한 담보를 제공받고 저리의 용자를 제공함으로써 국내 광산업체가 손쉽게 자금조달을 할 수 있는데 반해, 미수금 발생위험을 회피하면서 용자재원의 건전성을 유지하는 어려운 임무를 신용 담보관리를 통한 미상환 예방, 연체 후 상환여건 개선, 고정이하 연체채권의 추심극대화 등의 단계적 관리로 충실히 수행하고 있다.

본 “AAAA(주) 장기미수 원금 회수”사례는 30년간 미회수 용자채권과 관련하여 회사정리(회생 및 파산), 청산간주법인의 채무, 소멸시효중단, 가압류 등 민사집행 및 그 장애사유 등 특수하면서 복잡한 법리를 체계적으로 정리하고 채무관계인 자산을 효과적으로 발견하여 미상환금 회수에 성공한 모범사례이다. 또한 본 사례에서 축적한 장기 미회수 용자채권 Know-How를 향후 유사사례에 적용하여 미상환 용자채권의 추심이 확대될 것으로 기대한다.

조치할 사항

사장은‘AAAA(주) 장기미수 원금 회수’라는 국내광업용자 재원을 건전화한 본 모범사례를 널리 알리고, 특히 주도적으로 업무를 추진한 기업금융지원처 ○○○ 차장의 공적을 치하하는 조치를 취해 주시기 바랍니다. (통보)